

CHE SYAMIMI BINTI CHE SOH

PEMOHON

lwn

**FARIZ BIN MOHAMMAD
SITI LIAH BINTI MAMAT
HAJARIAH BINTI MESARI**

**RESPONDEN 1
RESPONDEN 2
RESPONDEN 3**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 17 Mac 2025/16 Ramadan 1446H

Kes Permohonan Semakan No.: 2502-A0010-431-011.R4

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Norhasliza binti Dzulkepeli
(Tetuan Norhasliza Dzulkepeli & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 19/2/2025 melalui notis permohonan dan affidavit sokongan bagi menyemak perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") dalam kes Permohonan No.:2407-H0410-431-0410 yang diputuskan pada 28/1/2025.

PERMOHONAN

[2] Perintah-perintah yang dipohon adalah bagi Mahkamah ini menyemak dan meminda terma 3,4 dan 5 perintah yang memberi hak kepada Responden untuk melawat, bersama dan bermalam dengan seorang anak lelaki bernama Alex Sayf

bin Fariz (selepas ini dirujuk sebagai “anak tersebut”) kepada tanpa hak bermalam.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden 1 adalah pasangan suami isteri yang berkahwin pada 16/9/2022. Responden 2 adalah ibu kepada Pemohon manakala Responden 3 merupakan ibu kepada Responden 1.

[4] Pemohon dan Responden 1 bercerai kali pertama pada 16/2/2023 namun telah ruju’ dalam tempoh eddah. Pada 2/12/2023 pihak-pihak sekali lagi bercerai untuk kali kedua dan kemudiannya berlaku ruju’ pada hari yang sama.

[5] Pada 7/4/2024 Pemohon sekali lagi memfailkan permohonan perceraian terhadap Responden 1 di Mahkamah Rendah Syariah Tumpat, Kelantan namun telah menarik balik kes tersebut dan memfailkannya semula di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 15/11/2024.

[6] Hasil perkahwinan, Pemohon dan Responden 1 telah dikurniakan seorang anak lelaki pada 12/3/2024 yang bernama Alex Sayf bin Fariz.

[7] Pada 28/1/2025 suatu perintah hak jagaan sementara secara inter parte bagi anak tersebut telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang memberikan hak jagaan kepada Pemohon selaku ibu kandung. Perintah tersebut antara lain juga telah memerintahkan terma 3,4 dan 5 sebagaimana berikut:

Terma 3:

“Mahkamah memerintahkan bahawa Responden 1 (bapa) dan Responden 3 (nenek sebelah bapa) diberi hak melawat, bersama **dan bermalam** dengan anak tersebut pada setiap hujung minggu pertama dan ketiga setiap bulan dengan mengambil anak tersebut pada hari Sabtu bermula 8.00 pagi dan dipulangkan semula pada hari Ahad selewatnya jam 6.00 petang.”

Terma 4:

“Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon diberikan hak untuk bersama anak tersebut pada hari raya Aidilfitri 1446H (2025) pada hari raya pertama dan kedua manakala Responden 1 dan Responden 3 akan bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari raya ketiga dan keempat dengan mengambil anak tersebut pada raya ketiga bermula 8.00 pagi dan dipulangkan semula pada hari Raya keempat selewatnya jam 6.00 petang.”

Terma 5:

“Mahkamah memerintahkan bahawa Responden 1 dan Responden 3 diberikan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari raya Aidiladha 1446H (2025) pada hari raya pertama dan kedua manakala Pemohon akan bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari raya ketiga dan keempat. Responden 1 dan Responden 3 mengambil anak tersebut pada raya pertama bermula 8.00 pagi dan dipulangkan semula pada hari Raya kedua selewatnya jam 6.00 petang.”

[8] Pemohon yang tidak berpuashati dengan ketiga-tiga terma tersebut telah memfailkan permohonan semakan ini pada 19/2/2025 dan diikuti hujahannya pada 25/2/2025.

ALASAN SEMAKAN

[9] Merujuk kepada afidavit sokongannya, Pemohon telah mengemukakan tiga alasan kekhilafan YA Hakim Bicara yang dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Kegagalan YA Hakim Bicara mengambil kira usia anak tersebut yang baru berumur 10 bulan dan tidak wajar diberi hak bermalam dengan Responden 1 dan 3 kerana masih dalam tempoh penyusuan badan dan sepatutnya tidak dipisahkan tempat tidur daripada Pemohon.

- ii. Status Pemohon dan Responden 1 yang telah tinggal berasingan dan dalam proses perceraian serta kegagalan Responden 1 menjalankan tanggungjawab sebagai bapa.
- iii. Responden 3 selaku nenek sebelah bapa adalah pertalian yang jauh untuk diberikan hak bermalam.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Bagi menentukan sama ada kes ini wajar disemak atau tidak maka rujukan dibuat kepada perenggan 5 dan 7 dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang menyatakan:

- 7. Suatu keputusan terhadap **permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).**

Perenggan 5 yang dimaksudkan pula menyatakan:

- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku **kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak**, maka proses **semakan** boleh dilaksanakan.

[11] Oleh sebab permohonan semakan ini adalah terhadap suatu keputusan bersifat interim, maka kami berpuas hati ia menepati kriteria yang dinyatakan dalam arahan amalan tersebut. Penelitian kami kepada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon mendapati ia tidak menjurus kepada kecacatan dalam tatacara prosiding tetapi mempersoalkan keputusan YA Hakim Bicara yang memberi akses kepada Responden untuk bermalam dengan anak tersebut. Justeru, persoalan yang berbangkit adalah **sama ada keputusan YA Hakim**

Bicara yang memberi hak bermalam kepada Responden 1 dan Responden 3 bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak.

[12] Bagi memutuskan isu ini, kami telah memanggil rekod prosiding kes Permohonan No.:2407-H0410-431-0410 bagi menentukan kewajaran keputusan YA Hakim Bicara. Dapatan kami semasa keputusan hak jagaan sementara dibuat, anak tersebut baru berusia kira-kira 10 bulan 22 hari. Kami tidak menemui sebarang alasan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara dalam membenarkan Responden untuk bermalam dengan anak tersebut.

[13] Pada hemat kami, secara asasnya hak ziarah atau lawatan telah dinyatakan melalui seksyen 88 (2)(c) dan (d) EUUKIS 2003 yang memperuntukkan –

“Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh –

- (a) ...;
- (b) ...;
- (c) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu dan bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah;
- (d) memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau
- (e) ...

[14] Peruntukan ini menjelaskan bahawa seorang bapa atau ibu yang tidak diberikan hak jagaan anak hendaklah tidak dihalang untuk menziarahi atau melawat anak yang tidak berada dalam jagaan mereka. Walaupun ia tidak menyatakan secara jelas berhubung hak bermalam, namun pada hemat kami Mahkamah wajar menggunakan budi bicaranya untuk memberikan hak bermalam sebagai salah satu bentuk akses lawatan bagi memastikan keakraban

hubungan antara seseorang anak dengan ibu bapanya yang telah terpisah. Sungguhpun begitu, ia turut tertakluk kepada sejauh mana kemaslahatan dan kebajikan anak tersebut boleh terjejas disebabkan hak bermalam diberikan.

[15] Dalam konteks kes ini, fakta menunjukkan anak tersebut baru berusia kira-kira 10 bulan dan masih menyusu badan sewaktu perintah hak jagaan sementara dikeluarkan. Pada hemat kami, ia adalah suatu tempoh yang kritikal dalam perkembangan bayi yang sangat memerlukan penjagaan rapi, penyusuan ibu secara konsisten, serta kestabilan emosi yang berterusan. Keputusan memberikan akses bermalam kepada Responden 1 dan Responden 3 dalam keadaan ini boleh menjejaskan kebajikan anak dan bertentangan dengan prinsip yang digariskan dalam Seksyen 86(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menegaskan kebajikan anak hendaklah menjadi keutamaan dalam isu hak jagaan.

[16] Berkenaan kepentingan isu penyusuan ini, kami menarik perhatian pihak-pihak kepada firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat :233 yang berikut

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya).

Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.”

[17] Dalam kes **Yasmin Binti Abdul Rashid lwn Mohd Shahid Bin Mohd Seded**, Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0060-2022, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor semasa membenarkan semakan Pemohon yang memohon membatalkan perintah bermalam bagi anak yang berusia dua tahun antara lain menyatakan:

“[21] Pada hemat kami, dengan usia anak sedemikian maka pertimbangan tentang soal-soal perlindungan, keselamatan serta keperluan anak tersebut sebagaimana yang dibangkitkan dalam affidavit pihak-pihak sepatutnya turut diberikan perhatian oleh YA Hakim Bicara. Berdasarkan faktor-faktor ini kami berpandangan bahawa semakan ini adalah berasas.”

[18] Bagi memperkukuhkan lagi dapatan ini, sukacita juga untuk kami merujuk kepada kitab *Al-Muktamad Fi Al-Fiqh AL-Syafie*, jilid 4 hlm. 315-316 karangan Prof. Dr. Muhammad Al-Zuhaili yang antara lain menyatakan –

وإن كان المميز أنثى، واختارت الأم، كانت عندها ليلاً ونهاراً، ويزورها الأب على العادة نهاراً،
والتحرز عن الخلوة، ولا يطلب إخضرارها عنده لتألف الستر والصيانة، وهكذا الحكم إذا كان الولد
عند الأم قبل سن التخيير.

“Sekiranya kanak-kanak mumaiyiz itu perempuan dan dia memilih ibu, **maka hendaklah ia tinggal bersama ibu malam dan siang**. Manakala bapa hanya datang melawatnya menurut adat pada waktu siang asalkan terhindar daripada *khulwah* (bersama ibu). Bapa tidak boleh meminta anak perempuan tersebut datang kepadanya. Ini bertujuan memudahkan perlindungan dan pemeliharaan. **Dan begitu juga hukum apabila kanak-kanak di bawah jagaan ibu sebelum usia mumaiyiz**”

[19] Selain itu kami turut menarik perhatian kepada ulasan Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj Ila Syarh Alfaz A-Minhaj*, Juzu' 5, halaman 200 yang antara lain menyatakan-

(أو) كان الذي اختار الأم (أنثى) أو خنثى كما بحثه شيخنا (فعندها ليلا ونهارا) لاستواء الزمانين في حقها طلبا لسترها (و) لا يطلب الأب إحضارها، بل (يزورها الأب) لتألف الستر والصيانة (على العادة) مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم كما مر. تنبيه : قوله على العادة يقتضي منعه من زيارة ليلا، وبه صرح بعضهم لما فيه من التهمة والريبة... وكذا الحكم الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر ...

“(Ataupun) kalau anak yang memilih ibu itu (adalah perempuan) atau khunsa seperti yang dibahaskan oleh guru kami, (maka hendaklah ia tinggal dengan ibu malam dan siang) kerana kesamaan kedua-dua waktu itu dalam hak ibu bertujuan melindunginya. (dan) tidak boleh bapa meminta anak tersebut datang kepadanya, bahkan (bapalah yang perlu menziarahinya). Ini adalah bagi memudahkan perlindungan dan penjagaan. Waktu ziarah itu pula adalah (menurut adat kebiasaan) sekali dalam setiap dua hari atau lebih dan bukan pada setiap hari sepertimana yang dibincangkan terdahulu. Perhatian : Ungkapan ‘menurut adat kebiasaan’ bermaksud tegahan ke atas bapa melawat anak perempuan pada waktu malam, dan pendapat ini dipersetujui oleh sebahagian besar Fuqaha’ untuk mengelak tohmah dan kecurigaan.... **dan begitu juga hukum bagi anak kecil yang belum mumaiyiz dan orang gila yang masih di bawah jagaan ibu, maka kedua-dua golongan ini hendaklah tinggal bersama ibu pada waktu malam dan siang.** Dan bapa hanya boleh datang menziarahi dan mengawasi mereka atas sebab yang telah dibincangkan ...”

[20] Sekalipun pada peringkat ini kami tidak bersetuju untuk memberikan hak bermalam kepada Responden 1 dan Responden 2, ia tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada keakraban hubungan Responden-Responden dengan anak tersebut selagi pihak-pihak saling memberi kerjasama bagi lain-lain akses lawatan yang telah diperintahkan.

KESIMPULAN

[21] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan bahawa keputusan YA Hakim Bicara secara materialnya bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak dari sudut pertimbangan kepada kepentingan dan kebajikan anak tersebut. Justeru, terdapat keperluan untuk perintah sedia ada berhubung dengan penjadualan hak lawatan ditentukan semula oleh Mahkamah Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon dan hujahannya, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Terma 1 dan 2 Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Permohonan No.:2407-H0410-431-0410 yang diputuskan pada 28/1/2025 **DIKEKALKAN** manakala lain-lain terma **DIBATALKAN**.
3. Isu hak lawatan bagi terma-terma yang dibatalkan hendaklah **DIBICARAKAN SEMULA** oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh;

-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD-LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
3. **YA DATO' HAJI ABA'S BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor